

통 보

1. 제 목 : 대부중인 국유재산의 사용목적, 대부요율 등 계약관리 부적정
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항에서는 피대부자가 대부계약 목적을 위배하여 국유재산을 사용한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있도록 하고 있고³⁹⁾

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조 제3항에서는 대부재산의 조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우 지체 없이 대부받은 자로 하여금 일정한 기간을 정하여 원상회복을 촉구하도록 하고 있다.

39) 세칙 별지 제14호 서식 ‘국유재산 대부계약서’ 제8조에 따라 대부계약 체결 시 대부계약자에게 고지됨

한편, 세칙 제14조 제1항 등에 따르면 국유재산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 [표 7]과 같이 재산가액에 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 7] 국유재산법 시행령 및 세칙 등에 따른 대부요율

구 분	원 칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
대부목적	-	경작/ 목축/ 어업	주거 (수급자)	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부요율	5%	1%	2%(1%)	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

따라서, 국유재산을 대부할 때에는 사용목적에 부합하는 대부요율을 적용하고 대부계약 중에는 피대부자가 국유재산을 목적에 부합하게 사용하는지를 확인하고 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구경북지역본부에서 관리중인 국유재산 중 사용목적과 대부요율이 불일치하는 133건 및 대부계약 사용목적과 사용현황이 불일치하는 251건을 대상⁴⁰⁾으로 대부중인 국유재산의 관리현황을 점검한 결과

40) 감사일 현재 확인된 23,967건의 대부계약 중 대부계약목적과 최근 실태조사현황 내용이 일치하지 않거나, 대부계약 사용목적과 대부요율이 일치하지 않는 것으로 추정되는 재산을 대상으로 점검함

(1) 대부계약 사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정

‘경상북도 안동시 ○○○ ○○○ xxxx-x’(○○, 0,000m²) 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ○○○과 △△용지 사용목적으로 계약을 체결하여 재산가액의 1%를 적용하여야 하는데도 5%의 대부요율을 적용하여 금1,400,830원을 과다 청구한⁴¹⁾ 사실이 있는 등

[표 8] 및 [별표 3] “대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세”와 같이 대부요율을 잘못 적용한 대부계약 15건이 확인되었다.

[표 8] 대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세(요약)

(단위 : 천 원)

구 분		건수	차 액 (C)=(A)-(B)	계약대부료 (A)	정당대부료 (B)
합 계 : 15건(4,203천 원)					
과다 청구	경작·목축(1%) 미적용	7건	3,098	4,048	950
	주거용(2%) 미적용	3건	347	591	244
	종교용(2.5%) 미적용	4건	723	1,412	689
	행정용(2.5%) 미적용	1건	35	64	29

(2) 대부계약 목적과 달리 사용 중인 국유재산의 관리 불철저

‘경상북도 경주시 □□□ □□□ xxxx-x’(▽, 000m²) 소재 국유재산의 경우 2018. 3. 30. 대부계약자 ○○○과 주택부지로 대부계약을 체결하였는데 2020. 11. 2. 실시한 실태조사를 통해 상업용지(△△△△△△△△)로 사용 중인 현황을 확인하였는데도 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약 해제·해지 조치가 없던 것으로 확인되는 등

41) 정당 대부료 : 405,240원, 청구 대부료 : 1,806,070원

[표 9] 및 [별표 4] “대부계약 사용목적과 달리 사용 중인 재산 명세”와 같이 대부계약서상 사용목적과 실제 현황이 일치하지 않는데도 관련 조치가 없었던 재산 64건이 확인⁴²⁾되었다.

[표 9] 대부계약 사용 목적과 달리 사용 중인 재산 명세(요약)

대부계약 목적	대상건수	사용현황	비고
합 계 : 64건			
주택부지	47건	상업용지, 종교시설, 야적장	
경작용	17건	상업용지, 주택부지, 야적장, 창고용지	

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 대부재산의 사용목적에 따른 대부요율 적용, 사용현황 점검 등 대부재산의 관리를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 대부계약 목적과 대부요율이 일치하지 않는 국유재산 15건에 대해 정당 대부요율을 적용하여 환급 등의 조치를 하고,

대부계약 목적과 다르게 사용중인 64건의 재산에 대해 현황을 확인하여 피대부자에게 국유재산의 원상회복 촉구, 대부계약 해제·해지 등 조치하기 바랍니다. (통보)

42) 요율불일치 추정(잔여 : 118건), 목적불일치 추정(잔여 : 187건) 잔여 대상은 정상관리 중인 것으로 확인

[별표 3]

대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세⁴³⁾

(단위 : %, 천 원)

순 번	국유재산 소재지	대부 목적	차액 (A-B)	계약 (A)		정당 (B)		비고
				요율	대부료	요율	대부료	
합 계 : 15건(대부요율 불일치)			4,203	6,115		1,912		
1	“기재 생략”		1,401	5	1,806	1	405	
2			148	5	198	1	50	
3			1,218	5	1,536	1	318	
4			80	5	215	1	135	
5			84	5	106	1	22	
6			65	5	81	1	16	
7			102	5	106	1	4	
8			11	2.5	66	2	55	
9			309	5	496	2	187	
10			27	5	29	2	2	
11			196	5	369	2.5	173	
12			221	5	482	2.5	261	
13			91	5	167	2.5	76	
14			215	5	394	2.5	179	
15			35	5	64	2.5	29	

43) 계약금액 기준으로 작성

[별표 4]

대부계약 사용목적과 달리 사용중인 재산 명세

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약서상 사용목적	실제 사용현황
합 계 : 64건(대부목적 외 사용)				
1	“기재 생략”		주택부지	상가부지
2			경작용	상가부지
3			주택부지	상가부지
4			주택부지	상가부지
5			주택부지	상가부지
6			경작용	상가부지
7			경작용	상가부지
8			주택부지	상가부지
9			주택부지	상가부지
10			주택부지	야적장
11			주택부지	상가부지
12			주택부지	마을회관
13			주택부지	상가부지
14			경작용	상가부지
15			주택부지	상가부지
16			경작용	주택부지
17			주택부지	창고용지
18			주택부지	상가부지
19			경작용	상가부지
20			주택부지	노인회관
21			주택부지	상가부지
22			주택부지	상가부지
23			주택부지	상가부지
24			경작용	상가부지
25			주택부지	상가부지
26			경작용	상가부지
27			주택부지	상가부지
28			주택부지	창고용지
29			주택부지	상가부지
30			주택부지	상가부지

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약서상 사용목적	실제 사용현황
31	“기재 생략”		경작용	상가부지
32			주택부지	상가부지
33			주택부지	상가부지
34			주택부지	상가부지
35			주택부지	마을회관
36			경작용	창고부지
37			주택부지	상가부지
38			주택부지	상가부지
39			주택부지	상가부지
40			주택부지	상가부지
41			주택부지	상가부지
42			주택부지	상가부지
43			주택부지	상가부지
44			경작용	상가부지
45			주택부지	상가부지
46			주택부지	종교용지
47			경작용	상가부지
48			경작용	상가부지
49			경작용	상가부지
50			주택부지	종교용지
51			경작용	상가부지
52			경작용	상가부지
53			주택부지	상업용지
54			주택부지	상가부지
55			주택부지	상가부지
56			주택부지	상가부지
57			주택부지	상가부지
58			주택부지	상가부지
59			경작용	야적장
60			주택부지	상가부지
61			주택부지	야적장
62			주택부지	상가부지
63			주택부지	상가부지
64			주택부지	상가부지